

UNIVERSITAS TERBUKA

S1 ILMU HUKUM

TEMPLATE JAWABAN DISKUSI & TUGAS

PENGANTAR ILMU HUKUM

(HKUM4101)

Mata kuliah ini membahas konsep dasar hukum, tujuan hukum, sumber hukum, norma hukum, subjek dan objek hukum, serta aliran-aliran dalam ilmu hukum.

IDENTITAS MAHASISWA

Nama Lengkap	:	
NIM	:	
Program Studi	:	S1 Ilmu Hukum
Semester	:	
UPBJJ / Kelas	:	
Nama Tutor	:	

Petunjuk: Template ini berisi panduan mengerjakan diskusi dan tugas setiap modul. Isi bagian yang bertanda garis bawah dengan jawabanmu sendiri. Gunakan kata kunci yang tercantum sebagai acuan isi jawaban.

MODUL 1: PENGERTIAN DAN FUNGSI HUKUM

DISKUSI MINGGU 1

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum menurut para ahli dan bagaimana fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat!"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- Definisi hukum (Utrecht, Apeldoorn, Immanuel Kant)
- Fungsi hukum: kepastian, keadilan, kemanfaatan
- Hukum sebagai alat kontrol sosial
- Hukum positif vs hukum alam

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Definisi hukum dari minimal 2 ahli:

Isi

Paragraf 2 — Fungsi dan tujuan hukum:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

MODUL 2: TUJUAN HUKUM

DISKUSI MINGGU 2

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Teori tujuan hukum manakah yang paling relevan diterapkan di Indonesia? Jelaskan alasannya!"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- Teori keadilan (Aristoteles, Rawls)
- Teori kepastian hukum (positivisme)
- Teori kemanfaatan (utilitarianisme – Bentham)
- Teori gabungan (Utrecht)

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Uraikan 3 teori tujuan hukum:

Isi

Paragraf 2 — Relevansi di Indonesia:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

MODUL 3: SUMBER HUKUM

DISKUSI MINGGU 3

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Apa perbedaan sumber hukum materiil dan formil? Berikan contohnya!"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- Sumber hukum materiil (agama, kesusilaan, kehendak masyarakat)
- Sumber hukum formil (UU, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, doktrin)
- Hierarki peraturan perundang-undangan (UU No.12/2011)
- Contoh konkret masing-masing sumber

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Definisi & perbedaan materiil-formil:

Isi

Paragraf 2 — Contoh tiap sumber hukum formil:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

TUGAS 1 (Cakupan Modul 1-3)

Gambaran Tugas: Menganalisis konsep dasar hukum (Modul 1-3).

Poin 1: Jelaskan pengertian hukum dan tujuan hukum menurut minimal 3 ahli!

Jawaban

Poin 2: Uraikan sumber-sumber hukum formil yang berlaku di Indonesia beserta contohnya!

Jawaban

Poin 3: Bagaimana hubungan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam hukum Indonesia?

Jawaban

Referensi & Daftar Pustaka:

Sumber

MODUL 4: NORMA HUKUM

DISKUSI MINGGU 4

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Apa yang membedakan norma hukum dengan norma sosial lainnya? Mengapa hukum memiliki sanksi yang memaksa?"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- Norma hukum vs norma agama, susila, kesopanan
- Sifat memaksa (dwingend recht) dan mengatur (aanvullend recht)
- Sanksi dan penegakan norma hukum
- Hierarki norma (Stufenbau – Kelsen)

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Ciri khas norma hukum:

Isi

Paragraf 2 — Perbandingan dengan norma lain:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

MODUL 5: SUBJEK DAN OBJEK HUKUM

DISKUSI MINGGU 5

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum? Jelaskan perbedaan antara manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum!"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- Subjek hukum: manusia (persoon) dan badan hukum (rechtspersoon)
- Kecakapan bertindak hukum (handelingsbevoegdheid)
- Objek hukum: benda (zaak) – berwujud dan tidak berwujud
- Badan hukum publik vs privat

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Pengertian subjek hukum:

Isi

Paragraf 2 — Badan hukum dan syarat-syaratnya:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

MODUL 6: HUBUNGAN DAN PERISTIWA HUKUM

DISKUSI MINGGU 6

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Apa yang dimaksud dengan peristiwa hukum? Berikan contoh peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari!"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- Peristiwa hukum: perbuatan hukum dan peristiwa hukum bukan perbuatan
- Perbuatan hukum sepihak dan dua pihak
- Akibat hukum (rechtsgevolg)
- Hubungan hukum (rechtsbetrekking)

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Definisi peristiwa hukum:

Isi

Paragraf 2 — Contoh nyata + akibat hukumnya:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

TUGAS 2 (Cakupan Modul 4-6)

Gambaran Tugas: Menganalisis norma, subjek-objek, dan peristiwa hukum (Modul 4-6).

Poin 1: Jelaskan perbedaan norma hukum dengan norma sosial lainnya!

Jawaban

Poin 2: Siapa saja yang termasuk subjek hukum? Berikan contoh badan hukum di Indonesia!

Jawaban

Poin 3: Uraikan 3 contoh peristiwa hukum beserta akibat hukum yang ditimbulkan!

Jawaban

Referensi & Daftar Pustaka:

Sumber

MODUL 7: SISTEMATIKA HUKUM

DISKUSI MINGGU 7

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Bagaimana sistematika pembagian hukum di Indonesia? Jelaskan perbedaan hukum publik dan hukum privat!"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- Hukum publik: hukum pidana, HTN, HAN, hukum internasional
- Hukum privat: hukum perdata, hukum dagang
- Hukum materiil vs hukum formil
- Hukum tertulis vs tidak tertulis

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Klasifikasi hukum publik-privat:

Isi

Paragraf 2 — Contoh cabang hukum masing-masing:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

MODUL 8: ALIRAN-ALIRAN ILMU HUKUM

DISKUSI MINGGU 8

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Jelaskan perbedaan antara aliran positivisme hukum dan aliran hukum alam! Mana yang lebih relevan di Indonesia?"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- Positivisme hukum (Austin, Kelsen) – hukum = perintah
- Hukum alam (Grotius, Aquinas) – hukum abadi universal
- Realisme hukum (Holmes) – law in action
- Sociological jurisprudence (Pound)

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Uraian tiap aliran:

Isi

Paragraf 2 — Kritik dan relevansi di Indonesia:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

MODUL 9: INTERPRETASI DAN PENEMUAN HUKUM

DISKUSI MINGGU 9

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Metode interpretasi hukum apa saja yang dikenal? Berikan contoh penerapannya dalam putusan pengadilan Indonesia!"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- Interpretasi gramatikal, sistematis, historis, teleologis
- Interpretasi ekstensif dan restriktif
- Konstruksi hukum: analogi, a contrario, penghalusan hukum
- Penemuan hukum oleh hakim (rechtsvinding)

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Jenis-jenis interpretasi:

Isi

Paragraf 2 — Contoh kasus + metode yang digunakan:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

TUGAS 3 (Cakupan Modul 7-9)

Gambaran Tugas: Menganalisis sistematika dan penemuan hukum (Modul 7-9).

Poin 1: Jelaskan pembagian sistematika hukum di Indonesia beserta contohnya!

Jawaban

Poin 2: Bandingkan aliran positivisme hukum dengan hukum alam!

Jawaban

Poin 3: Berikan contoh kasus di Indonesia di mana hakim menggunakan metode interpretasi tertentu!

Jawaban

Referensi & Daftar Pustaka:

Sumber
